

1508019-52.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2097574/2019 - 49º D.P. SAO MATEUS, 4522256 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2700/19/249 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2097574 - 49º D.P. SAO MATEUS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1508019-52.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508019-52.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2097574/2019 - 49º D.P. SAO MATEUS, 4522256 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2700/19/249 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2097574 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2700/19/249 - 49º D.P. SAO

MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANGELO DIAS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

ANGELO DIAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em 03 de abril de 2019, por volta de 16h29min, à Travessa Menina de Trança, nº 01, Iguatemi, nesta Cidade e Comarca da Capital, estaria trazendo consigo e vendendo, para fornecimento a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 65 (sesenta e cinco) papelotes de cocaína, pesando 33,5g (trinta e três gramas e cinco decigramas), 37 (trinta e sete) eppendorfs contendo pedras de crack, pesando 32,5g (trinta e dois gramas e cinco decigramas) e 85 (oitenta e cinco) saquinhos plásticos contendo "maconha", pesando 241,1g (duzentos e quarenta e um gramas e um decigrama) de tetrahydrocannabinol, conhecida como "maconha", substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização legal ou regulamentar.

Diz a denúncia que policiais militares avistaram ÂNGELO e Lucas, sentados na calçada, próximos de um bueiro, e, porque em atitude suspeita, foram abordados e revistados. No bolso da bermuda de ÂNGELO havia diversas porções de "maconha" e com Lucas, em maço de cigarro, foi apreendida R\$59,00 (cinquenta e nove reais). No interior do bueiro, sobre o qual a dupla estava sentada, encontrava-se o restante das drogas mencionadas.

No local, informalmente, ÂNGELO admitiu a traficância, isentando Lucas, que, segundo o primeiro, nada sabia, mas, em sede policial, afirmou-se usuário e que estava no local para aquisição de entorpecentes.

Preso em flagrante, a prisão foi convertida em preventiva (fls. 29/32) e, no decorrer da instrução, em 23 de janeiro de 2020 (fls. 154/155), foi concedida liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares.

Recebida a denúncia, em 30 de abril de 2019 (fls. 56/58), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação em audiência (fls. 89/90), que não impediu o prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal.

Durante a instrução, foram ouvidas 2 (duas) testemunhas comuns. O réu não foi interrogado, porque revel.

Em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia e, no tocante à dosimetria, a consideração da quantidade e diversidade das drogas, manifestando-se, contrariamente, à aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Finalmente, apontou a inadequação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e requereu o estabelecimento do regime inicial fechado para desconto da pena corporal.

De seu turno, a DEFENSORIA PÚBLICA, sustentando insuficiência probatória, requereu a improcedência da ação e absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e formulou pleitos subsidiários para o caso de condenação.

É o relatório.

DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela improcedência da denúncia, ajustando-se a conduta do réu ao delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 .

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 08/11), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 01) e Exibição e Apreensão (fls. 12), do Laudo de Constatação (fls. 15/22) e do Exame Químico-Toxicológico (fls. 63/66), além da prova oral produzida.

Os indícios de autoria que permitiram o recebimento da denúncia não se convolveram em prova robusta, ao término da instrução criminal, o que seria indispensável à condenação.

A testemunha Donizetti Ferreira Júnior, policial militar, afirmou que o local dos fatos é conhecido como de tráfico de entorpecentes, e, ainda que familiar a feição do réu, que não se recorda bem da ocorrência. Relatou que, no local, os traficantes não agem sozinhos e contam com auxílio de olheiros. Disse que tem o costume de ler os depoimentos prestados na fase policial antes de assiná-los e com relação ao termo de fls. 23, confirmou o seu teor, acrescentando que a testemunha Lucas foi vista na sala de testemunhas deste fórum e foi presa em companhia do réu, porque estavam sentados juntos. Confirma a quantidade de drogas apreendidas, no bolso do réu e em buracos da escadaria, de onde retirava para venda. Na data dos

fatos, não houve denúncia anônima de traficância no local, o que geralmente acontece.

O policial militar se limitou a confirmar o depoimento prestado em solo policial, afirmando se lembrar da feição do réu - também reconheceu a testemunha Lucas - o que não pode sustentar a condenação, à vista do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, principalmente quando, ao início, ele disse não se recordar bem da diligência ao que se seguiram considerações genéricas sobre a mercancia ilícita no local.

A testemunha Lucas Magalhães Sampaio, disse que após cortar o cabelo, dirigiu-se ao local dos fatos para fumar baseado, onde encontrou o réu ÂNGELO e resolveram fumar juntos, quando apareceu ROCAM. Não tentaram correr e permaneceram sentados. Não viu encontro de drogas e os policiais voltaram com uma mala, ou seja, uma sacola. Somente tinha moedas consigo e não viu encontro de maço de cigarros com dinheiro. Conhece o réu do local dos fatos, anotando que mora naquela rua. Trabalha com bicos e não sabe que dia da semana foi a prisão. Sabe que o réu também faz bicos. Afirmou que já trabalhou com ÂNGELO e sabe que ele leva "molecada" para trabalhar. Processado por roubo, foi absolvido, anotou, ao final. Nesse panorama, forçoso reconhecer que o MINISTÉRIO PÚBLICO não se desincumbiu do ônus de provar a acusação, como impõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, impondo-se a improcedência da ação penal, decisão de acordo com o princípio constitucional do favor rei, do qual o in dubio pro reo é corolário.

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, absolvendo o réu ANGELO DIAS DA SILVA, qualificado nos autos, da prática do delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Paulo, 22 de junho de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA